

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DO 2º JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE CANOAS

Processo nº 50409512820248210008

FELIPE GALLINA e OUTROS, já qualificados nos autos dos embargos à execução fiscal que lhes move o Município de Canoas, vêm respeitosamente por sua procuradora infraescrita, em face do despacho ev. 22, dizer e requerer o que segue:

I. DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E PERDA DA POSSE PELOS EMBARGANTES

Restou comprovada nos autos a ocupação do imóvel pela CEEE-GT para fins de implantação de estrutura pública, com perda da posse direta e plena disponibilidade econômica pelos embargantes, caracterizando inequívoca desapropriação indireta.

Importa destacar que os embargantes notificaram o Município sobre a situação desde agosto de 2022 (evento 1 – EMAIL), mas a municipalidade se omitiu quanto à atualização cadastral, mantendo indevidamente os nomes dos embargantes como contribuintes do IPTU.

II. DA PRIMAZIA DA REALIDADE FÁTICA SOBRE A FORMA (PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL)

Ao afirmar que apenas o registro imobiliário poderia afastar a responsabilidade dos embargantes, o Município viola o princípio da verdade material, que deve nortear os lançamentos tributários (CTN, art. 142). ~~A Administração Tributária não pode ignorar a~~

realidade fática sob o pretexto da segurança jurídica formal, sobretudo quando a ocupação estatal está documentada e foi formalmente noticiada.

O próprio Município reconhece, em suas alegações, que os documentos indicam a ocupação pela CEEE-GT. A omissão do Município em adequar seu cadastro à realidade constitui falha administrativa que não pode ser imputada ao contribuinte.

III. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM CASO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, em casos de desapropriação indireta, a responsabilidade pelo pagamento de IPTU é do ente expropriante ou do concessionário ocupante, não do proprietário registral.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEIÇÃO PASSIVA. TITULAR DO REGISTRO DO IMÓVEL. PERDA DO DOMÍNIO. RECONHECIMENTO. CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo.

2. Entendimento, no entanto, inaplicável à hipótese dos autos, em que se encontra consolidado, de forma definitiva, o esvaziamento dos atributos da propriedade (gozo, uso e disposição do bem) - a exemplo de invasões irreversíveis ou desapropriação indireta. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1847964 / SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julg. 21/09/2020, DJe 06/10/2020)

Também,

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESAPROPRIAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ENTE EXPROPRIANTE A PARTIR DA SUA IMISSÃO NA POSSE. DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DA CEEE-GT. O sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio ou o possuidor, razão pela qual a responsabilidade

tributária incidente sobre os imóveis expropriados é do ente expropriante, a partir de sua imissão na posse. Débitos de IPTU de responsabilidade da CEEE-GT. Precedentes do TJRS. Apelação com seguimento negado. (Apelação Cível, Nº 70062736111, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 28-11-2014). Assunto: Direito Público. Execução fiscal. Embargos. CTN-34. Interpretação. Imóvel desapropriado. Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Ente expropriante. Sujeito passivo. Pagamento. Responsabilidade. Imissão na posse. Termo inicial. (Apelação Cível TJRS nº 70062736111, 22ª Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro).

Assim, a cobrança em face dos embargantes configura manifesta ilegitimidade passiva, devendo a execução ser extinta nesse ponto, com eventual redirecionamento à ocupante do imóvel.

IV. DA POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA À CEEE-GT

Tendo sido demonstrado que a CEEE-GT é a ocupante de fato do imóvel, cabe ao Município, caso entenda ainda existente o crédito tributário, redirecionar a cobrança fiscal ao responsável tributário de fato, com base nos arts. 34 e 130 do CTN, em consonância com o art. 4º da Lei nº 6.830/80.

É inaceitável que os embargantes sejam compelidos a suportar o ônus tributário de bem que não integra mais sua posse nem sua utilidade econômica, sendo de rigor a extinção da execução com exclusão dos embargantes do polo passivo.

A alegação de que os embargantes deveriam formalizar o registro de transferência ou ajuizar ação própria contra a CEEE-GT inverte indevidamente o ônus da expropriação. O esbulho promovido pelo poder público ou por suas concessionárias não pode gerar vantagem fiscal indevida ao Município, que cobra tributo sem base fática válida.

A responsabilidade pela atualização dos cadastros fiscais não é exclusiva do contribuinte, especialmente quando se trata de modificação decorrente de ato estatal, como é o caso de uma desapropriação indireta. Exigir que o particular registre unilateralmente um gravame decorrente de ato da Administração Pública é ignorar a

própria natureza coercitiva da desapropriação e seu trâmite judicial, que é de iniciativa da expropriante.

Ademais, exigir registro de um ato ilícito (a desapropriação indireta, sem formalidade) é exigir o impossível: não há título translativo a registrar, pois não houve formalização da desapropriação.

DIANTE DO EXPOSTO, REQUEREM:

Caso Vossa Excelência entenda pela subsistência do crédito, o redirecionamento da cobrança à CEEE-GT, por ser a real ocupante do bem e responsável pelo pagamento do IPTU conforme entendimento jurisprudencial;

Protesta-se pela renovação das provas (fotos) do evento 20. Os Embargantes não tem outras provas a produzir.

Pedem deferimento.

Canoas, 04 de junho de 2025.

Valéria Falcão

OAB-RS 24.325